

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 733/2535 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
สุรินทร์

โจทก์

นาย สุชาติ ศิริอังคารุท

ผู้ร้อง

นาย สุทธิ นันท์ ยุง เจริญ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ผู้ร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลาง อ้างว่าเป็นเจ้าของ ชื้อมาจากร้าน ว. แต่ไม่มีหลักฐานสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อมายืนยันตามข้ออ้าง และปรากฏหลักฐานการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2533 ก่อนผู้ร้องเบิกความเป็นเวลาเกิน 9 เดือน ทั้งเป็น เอกสารที่ออกแทนเล่มที่หายไปโดยออกให้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2533 หลังวันที่ 25 มิถุนายน 2533 ซึ่งมีวันเกิดเหตุคดีนี้เป็นเวลา 2 เดือนเศษ และก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2533 อันเป็นวันที่ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอคืนของกลางเพียง 9 วัน เป็นข้อพิรุธทั้งขัดกับข้อความ ที่ปรากฏในบัตรส่งค่างวดของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวที่จำเลย นำไปแสดงกับพนักงานสอบสวนโดยอ้างว่า จำเลยเป็นผู้เช่าซื้อเมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2533 ค่างวด 27,000 บาท และที่ผู้ร้องอ้างว่า ให้จำเลยยืมรถจักรยานยนต์ไปในวันเกิดเหตุเวลา 17.30 นาฬิกา ก็ขัดกับบันทึกคำให้การของจำเลยชั้นสอบสวนและบันทึกการจับกุมจำเลย ซึ่งระบุว่าจับกุมจำเลยได้พร้อมรถจักรยานยนต์เมื่อเวลา 6 นาฬิกา ก่อนเวลาที่ผู้ร้องให้จำเลยยืมไป ผู้ร้องทราบเรื่องรถจักรยานยนต์ ถูกยึดวันรุ่งขึ้นแต่ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องไปติดต่อขอคืนในทันที พยาน

หลักฐานของผู้ร้องมีพิรุณและขัดต่อเหตุผล จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรถ
จักรยานยนต์ของกลาง.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ศาล
ชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยและสั่งริบรถจักรยานยนต์ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลาง อ้างว่าเป็นของผู้ร้องมิได้รู้เห็น
เป็นใจให้จำเลยนำรถของกลางไปกระทำความผิด ขอให้สั่งคืนแก่ผู้ร้อง

โจทก์คัดค้านว่า รถจักรยานยนต์ของกลางมิใช่ของผู้ร้องขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาวินิจฉัยว่ารถจักรยานยนต์ของกลาง
เป็นของผู้ร้องหรือไม่ ได้ความจากผู้ร้องว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน สุรินทร์ - 2326 ของกลางโดยซื้อจากร้านวรรณเทพยนต์ด้วย
เงินสดในราคา 19,500 บาท ก่อนเกิดเหตุประมาณ 4 ปี ตามใบคู่มือจดทะเบียนรถ
จักรยานยนต์เอกสารหมายเลข ร.1 เห็นว่า นอกจากผู้ร้องไม่มีหลักฐานสัญญาซื้อขาย
หรือสัญญาเช่าซื้อ และพนักงานร้านวรรณเทพยนต์เป็นพยานบุคคลเบิกความยืนยัน

ตามข้ออ้างผู้ร้องแล้ว ยังปรากฏตามเอกสารหมาย ร.1 ว่ามีการจดทะเบียนรถเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2533 ก่อนผู้ร้องเบิกความเป็นเวลาเกิน 9 เดือน ทั้งเป็นเอกสารที่ออกแทนเล่มที่หายโดยออกให้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2533 หลังวันที่ 25 มิถุนายน 2533 ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุคดีนี้เป็นเวลา 2 เดือนเศษและก่อนวันที่ 24 สิงหาคม 2533 อันเป็นวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนของกลางเพียง 9 วัน นับเป็นข้อพิรุธ ทั้งขัดกับข้อความที่ปรากฏในบัตรส่งค่างวดของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งจำเลยนำไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนอ้างว่า จำเลยเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์จากห้างหุ้นส่วนจำกัดวรรณเทพยนต์ โดยมีข้อความปรากฏในเอกสารว่ามีการออกรถจักรยานยนต์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 ค่างวดอยู่ 27,000 บาท กำหนดชำระเงินงวดแรกวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2533 และที่ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ร้องให้จำเลยยืมรถจักรยานยนต์ไปในวันเกิดเหตุเมื่อเวลา 17.30 นาฬิกา ก็ขัดกับบันทึกคำให้การของจำเลยชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.2 และบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.4 ซึ่งระบุว่า จับกุมจำเลยได้พร้อมรถจักรยานยนต์เมื่อเวลา 6 นาฬิกา ก่อนเวลาที่ผู้ร้องให้จำเลยยืมรถไป นอกจากนี้ผู้ร้องยังเบิกความว่าทราบเรื่องรถจักรยานยนต์ถูกยึดวันรุ่งขึ้นจากวันที่ 25 มิถุนายน 2533 ที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องไปติดต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอรถคืนในทันทีเพื่อยื่นคำร้องขอคืนของกลางคดีนี้ในวันที่ 24 สิงหาคม 2533 หลังวันทราบว่ารถจักรยานยนต์ถูกยึดถึง 2 เดือนพยานหลักฐานของผู้ร้องมีพิรุธและขัดต่อเหตุผลหลายประการดังกล่าวจึงฟังไม่ได้ว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลาง..."

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ